

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (bloque) del tema que estás repasando. Luego revisa la sección correspondiente: extrae las reglas clave (sin “inventar” más). Por último, comprueba la literalidad y la trazabilidad volviendo al artículo indicado en cada apartado (intervalos en el mapa y referencias limpias en secciones).

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Inicio, interesados y representación; denuncia	4-5, 54, 55, 61-63, 66-69	Define interesados, representación y requisitos de solicitud/denuncia; regula actuaciones previas y formas de iniciar procedimientos (incluida sancionadora y responsabilidad patrimonial).
Tramitación: expediente, instrucción, prueba e informes; audiencia	70-83	Establece expediente electrónico, impulso y simplificación, trámites e instrucción; prueba, informes e información pública; vista/audiencia antes de resolver.
Resolución, motivación, convalidación y terminación	21-24, 35, 51-53, 88-95	Regula resolución expresa y silencio, motivación, conservación y convalidación; desistimiento/renuncia y caducidad.
Notificación y publicación: electrónicas y garantías	40-46, 41-45	Reglas de notificación: forma, plazo general de cursado, efectos si faltan requisitos, notificación electrónica y publicación cuando proceda (incluido BOE).
Actos: validez, eficacia, nulidad/anulabilidad y revisión	39, 47-52, 106-110, 107-108	Presunción y eficacia de los actos, tipos de invalidez, conservación y convalidación; revisión de oficio, lesividad e impugnaciones; límites por equidad/buena fe.
Recursos y suspensión: alzada, reposición y revisión extraordinaria	112, 117-126	Vías de impugnación contra actos y alzada/reposición; suspensión de la ejecución; plazos y efectos de alzada y del recurso extraordinario de revisión.
Ejecución administrativa: medios, ejecución material y notificaciones previas	97-99, 100-105	Regula cuándo procede la ejecución forzosa, medios y proporcionalidad; necesidad de fundamento y notificación previa en ejecución material; reglas sobre domicilio/compulsión y límites de acciones posesorias.
Actuación electrónica e identificación; registros y asistencia	9-10, 13-16, 18-20, 27-32, 31-42	Derechos de los interesados con medios electrónicos, identificación y firma, copias auténticas, registro electrónico, cómputo de plazos y asistencia; comparecencia y colaboración.
Potestad de iniciativa normativa: principios y consulta pública	1, 129, 133	Principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia; consulta/audiencia pública previa y posibilidad de prescindir.

3. Inicio del procedimiento: interesados, representación y denuncia (arts. 4-5, 54, 55, 61-63, 66-69)

Quién es interesado y cómo actúa

- Son interesados: quienes promueven, quienes pueden resultar afectados aun sin iniciar y quienes se personan antes de resolución definitiva (4).
- La representación permite actuar salvo manifestación expresa; falta/insuficiencia se subsana en plazo de 10 días (5.1, 5.6).

Denuncia y especialidades de inicio

- Denuncia: puesta en conocimiento de hechos que pudieran justificar iniciación de oficio; debe expresar identidad y relato (62.1-62.2).
- La no iniciación por denuncia con perjuicio patrimonial exige motivación y se notifica la decisión (62.3).

4. Tramitación y prueba: expediente electrónico, informes y audiencia (arts. 70-83)

Expediente, impulso e instrucción

- El expediente tiene formato electrónico y se forma por agregación ordenada de documentos y diligencias, con índice numerado (70.2).
- La instrucción y los actos necesarios para determinar hechos se realizan de oficio y por medios electrónicos (75.1).

Prueba, informes y audiencia

- La Administración comunica inicio de pruebas admitidas, indicando lugar/fecha/hora y posibilidad de técnicos (78.1-78.2).
- Inmediatamente antes de la propuesta de resolución se da trámite de audiencia: alegaciones y documentos en 10-15 días (82.1-82.2).

5. Resolución y terminación: silencio, motivación, convalidación, desistimiento y caducidad (arts. 21-24, 35, 51-53, 88-95)

Deber de resolver y silencio administrativo

- La Administración debe dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos (21.1).
- En solicitud del interesado, el vencimiento sin resolución legítima para entenderla estimada por silencio, sin perjuicio de la resolución posterior confirmatoria (24.1, 24.3.a).

Motivación y finalización del procedimiento

- Serán motivados los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, con hechos y fundamentos de derecho (35.1).
- Desistimiento/renuncia se acepta de plano y concluye el procedimiento, salvo interés general o continuación por terceros en 10 días (94.4, 94.5).

6. Notificación y publicación: forma, efectos y BOE (arts. 40-46, 41-45)

Notificación: tiempo, contenido y efectos

- Toda notificación debe cursarse en 10 días desde que el acto se dicta e incluir texto íntegro y recursos/plazos (40.2).
- Si faltan requisitos, surte efecto cuando el interesado actúe suponiendo conocimiento o interponga recurso (40.3).

Electrónica y publicación

- La notificación electrónica se entiende practicada en el momento del acceso al contenido (43.2).
- Cuando no se conozcan interesados o no se pueda practicar, la notificación se hace por anuncio en BOE (44).

7. Actos administrativos: validez, invalidez y revisión de oficio (arts. 39, 47-52, 106-110, 107-108)

Nulidad/anulabilidad y efectos

- Actos nulos de pleno derecho: p. ej., lesión de derechos con amparo, incompetencia manifiesta, prescindir total y absolutamente del procedimiento (47.1).
- Anulables: infracción del ordenamiento jurídico, y el defecto de forma solo anulable si impide fin o causa indefensión (48.1-48.2).

Revisión y conservación

- En nulidad o anulabilidad, no se anulan sucesivos independientes ni partes independientes; se conserva lo que se hubiera mantenido igual (49.1, 51).
- Revisión de oficio: requiere supuestos del 47.1/47.2 y dictamen favorable; también se prevé inadmisión motivada en solicitudes (106.1-106.3).

8. Recursos y suspensión: alzada y revisión extraordinaria (arts. 112, 117-126)

Suspensión de la ejecución al recurrir

- Interponer recurso no suspende ejecución salvo casos con ponderación suficiente (117.1-117.2).
- Transcurrido un mes desde solicitud registrada sin resolución expresa, se entiende suspendida (117.3).

Alzada y revisión extraordinaria

- Alzada: 1 mes para interponer (si el acto es expreso) y máximo 3 meses para resolver/notificar (122.1-122.2).
- Revisión extraordinaria: procede contra actos firmes en vía administrativa si hay error de hecho deducible de documentos; plazo 4 años (125.1-125.2).

9. Ejecución forzosa y ejecución material: medios y límites (arts. 97-105, 100-105)

Cuándo puede ejecutarse y con qué medios

- La ejecución forzosa respeta proporcionalidad y se realiza por apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas (100.1).
- Si hay varios medios admisibles, se elige el menos restrictivo de la libertad individual (100.2).

Domicilio, domicilio/compulsión y necesidad de fundamento

- Para entrar en domicilio o lugares que requieran autorización del titular: consentimiento o autorización judicial (100.3).
- No se admitirán a trámite acciones posesorias contra actuaciones en competencia y conforme al procedimiento (105).

10. Medios electrónicos y registros: identificación, copias auténticas y cómputo de plazos (arts. 9-16, 27-32, 31-42)

Identificación y firma electrónica; acceso y derechos

- Derechos: comunicarse por Punto de Acceso General, ser asistidos en uso de medios electrónicos y acceso a información pública/archivos/ registros (13.a, 13.b, 13.d).
- Identificación electrónica: sistemas basados en certificados cualificados; la aceptación por A.G.E. sirve para acreditar frente a todas las AAPP (9.2.a, 9.4).

Registro electrónico y plazos

- Registro electrónico: asientos con número/epígrafe/naturaleza, fecha y hora, identificación del interesado y órgano destinatario (16.3).
- Presentación 24/7: en día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente para interesados (31.2.b).

11. Iniciativa normativa y consulta pública previa (arts. 129, 133)

Principios que rigen la iniciativa

- La iniciativa normativa debe respetar necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia (129.1).
- Proporcionalidad: regulación imprescindible y constatar que no existen medidas menos restrictivas (129.3).

Consulta pública y audiencia

- Antes del proyecto/anteproyecto: consulta pública en portal web recabando opinión sobre problemas, necesidad/oportunidad, objetivos y alternativas (133.1).
- Cuando afecte a derechos e intereses: publicación del texto para dar audiencia y recabar aportaciones; cabe prescindir por razones graves de interés público o normas organizativas/presupuestarias (133.2, 133.4).

12. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Notificación: cursado	10 días	40.2

Materia	Dato / plazo	Art.
Alzada: interposición	1 mes si el acto es expreso	122.1
Alzada: resolver y notificar	3 meses máximo	122.2
Suspensión por silencio en solicitud	1 mes	117.3
Audiencia en instrucción (general)	10 a 15 días	82.2
Audiencia para nuevos hechos/documentos	no inferior a 10 ni superior a 15 días	118.1
Recurso extraordinario de revisión: causa de error de hecho	4 años	125.2
Caducidad por paralización imputable al interesado	3 meses	95.1
Efectos del silencio en revisión de oficio iniciada de oficio (caducidad del procedimiento)	6 meses	106.5

13. Diferencias y puntos de confusión

Revisión de oficio (106-108) vs Recurso extraordinario de revisión (125): La revisión de oficio sirve para declarar nulidad de actos/disposiciones en supuestos del 47.1/47.2 con dictamen favorable (106). El recurso extraordinario de revisión se interpone contra actos firmes en vía administrativa por error de hecho deducible de documentos, con plazo de 4 años (125).

Suspensión del acto al recurrir (117) vs ejecución inmediatamente ejecutiva (98): Regla general: los actos son inmediatamente ejecutivos (98.1), pero la ejecución puede suspenderse previa ponderación y en los supuestos del 117.2; además opera la suspensión por silencio si no hay resolución en 1 mes (117.3).

14. Cierre de repaso

Si te cuesta elegir entre dos regímenes, vuelve a las referencias del mapa: localiza el bloque, busca el artículo citado en la sección y contrástalo literalmente. Para repasar, prioriza: notificaciones electrónicas (43), silencio (24), invalidez (47-48) y ejecución forzosa (100, 97-99).

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.